

1500304-12.2022.8.26.0435

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233143/2022 - DEL.POL.PEDREIRA, 27006490 -

DEL.POL.PEDREIRA, 2233143 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500304-12.2022.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500304-12.2022.8.26.0435

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233143/2022 - DEL.POL.PEDREIRA, 27006490 -

DEL.POL.PEDREIRA, 2233143 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

LUIS FERNANDO MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público

como incurso na pena do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 11h30min, na rua XV de Novembro, nº 884, Centro, na cidade de Pedreira, tentou subtrair para si, 2 perfumes avaliados em R\$ 39,10, pertencente à pessoa jurídica Kativa Essenciais Eireli, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo a denúncia, Luis Fernando ingressou no estabelecimento comercial e subtraiu dois perfumes, colocando-os em uma mochila que trazia consigo. A ação foi vista por Jonas Gabriel da Silva, que passava defronte, momento em que interceptou o denunciado e acionou Franciele Siqueira de Oliveira (funcionária). Em seguida, a polícia civil foi acionada e ocorreu a prisão.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022. Citado (pág. 90), apresentou-se defesa preliminar.

Designada audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas, passando-se ao interrogatório.

Em debates, representante do Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na inicial, postulou pela condenação do acusado. A defesa, por seu turno, aduziu sobre a recuperação dos bens, confissão, não dedicação à atividade criminosa e a prisão desde o fato. No mais, pela aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 2/4) e auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 7).

Quanto à autoria, o Réu foi encontrado em estado de flagrância e, perante a autoridade policial, utilizou o direito de permanecer em silêncio (pág. 12).

Durante a instrução processual, o réu confessou o delito, mencionando que venderia os produtos. Pediu ajuda para se libertar das drogas, afirmando usar crack há mais de 3 anos. Morava com o pai, mas saiu de casa por conta das drogas. Já foi internado.

Não bastasse, representante do estabelecimento comercial vítima declarou estar, naquele momento, em atendimento. Jonas passou à frente e viu quando o acusado pegava os produtos, fazendo a abordagem e mandando tirar da bolsa. O réu foi colocado no estoque da loja até a chegada da polícia. Esclareceu que esses produtos ficavam na porta e caso Jonas não tivesse visto, nem teriam percebido a subtração.

Por fim, Jonas confirmou ter passado à frente do estabelecimento, vendo que Luis Fernando subtraía frascos de perfume, colocando-os na mochila. Voltou e fez a abordagem, pedindo para que retirasse os produtos da mochila. Pediu para que a funcionária colocasse o acusado no estoque da loja até a chegada da polícia. Como trabalha na delegacia, já o conhecia por ser procurado.

Desta feita, houve o delito de furto na forma tentada, pois a efetiva subtração dos bens não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, haja vista ter sido abordado por pessoa que viu o ato e evitou que o réu tivesse a posse mansa e pacífica dos bens, podendo dar a destinação pretendida (venda para o consumo de drogas).

O réu pegava os bens próximo à porta do estabelecimento, não sendo percebida a sua presença pelas atendentes, e não pretendia efetuar o pagamento dos produtos que estavam sendo colocados em sua mochila.

Por todo o exposto, deve o réu ser condenado pela prática do crime de furto

tentado, inexistente qualquer circunstância excludente do crime a ser considerada.

Passo à dosimetria da pena, anotando-se a reincidência do réu conforme págs. 47/53.

Atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena base em de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Há a circunstância atenuante da confissão, mas diante da agravante da reincidência, sendo diversas, deverá prevalecer a majorante, perfazendo a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Há a causas de diminuição pela tentativa e, considerando o inter criminis, diminuo de metade, finalizo a pena em 7 meses de reclusão e 5 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há causa de aumento de pena.

Diante da reincidência, não fará o réu jus à aplicação do art. 44 do estatuto penal. Por esse mesmo motivo, o regime inicial prisional será o fechado, observando que já houve a aplicação do regime mais gravoso e, mesmo assim, não surtiu resultado na recuperação do sentenciado, necessitando da reprimenda mais severa.

Posto isto, e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra LUIS FERNANDO MENDES, para condená-lo com fulcro no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Diante da reincidência, não terá o direito de recorrer em liberdade, permanecendo os requisitos da prisão preventiva, devendo ser mantida. Expeça-se o necessário.

Sem prejuízo, expeça-se ofício à assistência social municipal para que acompanhe a situação do sentenciado e, após o cumprimento da pena, possibilite eventual tratamento para a recuperação do uso de drogas e reintegração familiar.

P.I.C.

Pedreira, 28 de novembro de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA